

Contrat n° 28 — Mourabaha immobilière

Réf. BPW-MRB-IMM-2026-00219 · Signé à Témara le 28 juillet 2026

Entre Banque Participative Al Wafiya, SA au capital de 600 000 000 MAD, siège 5 avenue Al Abtal, Agdal, Rabat, RC Rabat 128904 (« la Banque »), **et** M. Othmane Rahmouni, né le 14 février 1987, ingénieur télécoms, CIN AD311574, demeurant 23 rue Al Andalous, Témara (« le Client »).

Art. 1 – Objet. À la demande du Client et sur sa promesse d'achat, la Banque acquiert un appartement de 104 m², titre foncier n° 41806/R, au prix de 800 000 MAD, puis le revend au Client. Le Client a versé un apport de 100 000 MAD au vendeur.

Art. 2 – Conditions financières.

- Coût d'acquisition supporté par la Banque : 700 000 MAD
- Marge bénéficiaire totale fixe : 465 159,83 MAD (équivalent annuel indicatif de 5,60 %)
- Prix de vente au Client : 1 165 159,83 MAD, payable en 240 échéances mensuelles de 4 854,83 MAD
- Contribution Takaful décès-invalidité : 175 MAD par mois, payée séparément à l'opérateur Takaful
- La marge ne peut être modifiée après la signature, quelle que soit l'évolution des taux du marché

Art. 3 – Transfert de propriété et garanties. La propriété est transférée au Client à la signature de l'acte de vente. Hypothèque de premier rang au profit de la Banque à hauteur du prix de vente restant dû.

Art. 4 – Paiement anticipé. Sans pénalité. La Banque peut accorder, à sa discrétion, une remise sur la marge non encore échue.

Art. 5 – Retard et défaillance. Toute échéance impayée entraîne une pénalité de retard de 2 % de l'échéance par mois de retard, qui ne constitue pas un revenu pour la Banque et est intégralement reversée à des œuvres de bienfaisance. Après six échéances impayées et mise en demeure de 30 jours, le solde du prix devient exigible et la Banque peut réaliser l'hypothèque.

Art. 6 – Conformité et litiges. Contrat établi conformément à l'avis du comité charia compétent ; délai de réflexion de 10 jours conformément à la loi n° 31-08. Tribunal de première instance de Témara.

Pour la Banque _____ Le Client _____